الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ : 2022/12/31
LYSAL/4259/2022

الموضوع / عقد أتفاق أنشطة تسويقية

إنـه في يوم السبت الموافق 2022/12/31 فيما بين كلاً من :

(1) السـادة / الشـركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته نائب المـدير العـام (طرف أول)

وعنوانها الفروانيـة شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)

تليفــون:24774700 داخلي 705 – 840 فاكس : 24729520

(2) السـادة / جمعيـة النسيم التعـاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفـقـا على الأتي :

التمهيـد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي :-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

سـوق النسيـم المركزي	– **عـدد (2) متر طولي برف الشيبسى الرئيسى من أول الرف الي اسفلة.**
سـوق العيـون المركزي	– **عـدد (2) متر طولي برف الشيبسى الرئيسى من أول الرف الي اسفلة.**
جميع الفروع والأسواق الآخرى	– **عـدد (1) إستاند 85سم طولي الشيبسى الرئيسى من أول الرف الي اسفلة.**

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في **2023/01/01** وتنتهي في **2023/12/31** قابلة للتجديد مالم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته فى التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الانتهاء .

١٩/١
٢٠٢٣

البند الثالث : قيمة هذا العقد **8,000 د.ك (فقط ثمانية الاف دينار كويتي لا غير)** تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب على أربعة دفعات متساوية سنويه **ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه** .

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع إلي الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد إذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: إن فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني **(الجمعية)** يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول حسب الأتفاق.

البند السادس: يمنع منعا باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراه خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

الطرف الثاني
جمعية النسيم التعاونية

١٩ / ٤
٥٠٢